

## ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

|                            |                                |       |
|----------------------------|--------------------------------|-------|
| คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 4308 - | พนักงานอัยการ จังหวัดระนอง     | โจทก์ |
| 4309/2530                  | นายชูพน หรืออืด สวนช่วย กับพวก | จำเลย |

ป.อ. มาตรา 83, มาตรา 91, มาตรา 289 (4)

จำเลยกับพวกโกรธผู้ตาย จึงเตรียมอาวุธไปที่บ้านผู้ตายเมื่อพบภริยาผู้ตายก็ยิงภริยาผู้ตายตาย แล้วตามผู้ตายไปจนพบกำลังรณรงค์ในทะเลมิได้พุดจาไต่ถามอะไรก็ใช้อาวุธปืนยิงทันทีจนผู้ตายถึงแก่ความตายและยังจุดไฟเผาเรือเสียด้วยการที่จำเลยกับพวกฆ่าผู้ตายถือเป็นการฆ่าโดยไตร่ตรองไว้ก่อน แต่ที่จำเลยกับพวกฆ่าภริยาผู้ตายด้วยอาจเป็นเพราะไม่พบผู้ตายจึงฆ่าเสียก่อน เป็นการฆ่าในทันทีทันใด ไม่ถือว่าเป็นการฆ่าโดยไตร่ตรองไว้ก่อน

จำเลยที่ 1 ที่ 2 และที่ 3 มิได้ร่วมยิงผู้ตาย แต่การเตรียมอาวุธไปด้วยและร่วมปรึกษาหารือกันมาก่อน เมื่อจำเลยที่ 4 ยิงภริยาผู้ตายแล้วจำเลยที่ 2 ก็ยังขับเรือตามหาผู้ตายต่อไปอีกจำเลยที่ 1 และที่ 3 ก็มิได้ชักท้วงห้ามปราม ถือว่าจำเลยทั้งสามรวมกับจำเลยที่ 4 ฆ่าผู้ตายและภริยาผู้ตาย

จำเลยทั้งสี่มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 288,83 กระทงหนึ่งให้จำคุกคนละ 20 ปี มาตรา 289(4),83 กระทงหนึ่งให้ประหารชีวิตและมาตรา 217,83 อีกกระทงหนึ่งให้จำคุกคนละ 4 ปีเมื่อลงโทษประหารชีวิตจำเลยทั้งสี่แล้วจึงไม่นำโทษจำคุกมารวมคงให้ประหารชีวิตจำเลยทั้งสี่สถานเดียว

คดีทั้งสองสำนวนนี้ศาลชั้นต้นพิจารณาและพิพากษารวมกันโจทก์ทั้งสอง  
สำนวนต้องขอให้ลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 288, 289, 217,  
83, 91พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2526  
มาตรา 4พระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิงและสิ่ง  
เทียมอาวุธปืนพ.ศ. 2490 มาตรา 7, 72 คำสั่งของคณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน  
ฉบับที่ 44 ลงวันที่21 ตุลาคม 2519 ข้อ 6 พระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน  
วัตถุระเบิดดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2522 มาตรา 7 ริม  
ของกลาง

จำเลยทั้งสี่ให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้วพิพากษาว่า จำเลยทั้งสี่มีความผิดฐานร่วมกันฆ่าผู้อื่น  
ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 288, 83 จำคุกคนละ 20 ปี กระทงหนึ่ง ความ  
ผิดฐานร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อนตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 289,  
83ลงโทษประหารชีวิต กระทงหนึ่งและความผิดฐานร่วมกันวางเพลิงเผาทรัพย์ผู้อื่น  
ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 217, 83 จำคุกคนละ 4 ปี อีกกระทงหนึ่ง เมื่อ  
ลงโทษประหารชีวิตจำเลยทั้งสี่แล้วจึงไม่นำโทษจำคุกมารวม คงให้ประหารชีวิต  
จำเลยทั้งสี่สถานเดียว ริมของกลาง ข้อหาอื่นให้ยก

จำเลยทั้งสี่อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับให้ยกฟ้อง

โจทก์ทั้งสองสำนวนฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยข้อเท็จจริงว่า จากพยานหลักฐานโจทก์เชื่อได้ว่าจำเลยทั้งสี่กับพวก ร่วมกันฆ่าผู้ตายทั้งสามจริงดังฟ้องและเหตุที่จำเลยกับพวก ร่วมกันไปฆ่าผู้ตายก็ เพราะนายสมนึกผู้ตายไปรื้อนกงอยู่หน้าโพงพางของนายชินบิตาจำเลยที่ 1 และที่ 4 เป็นการกระทบทกระเทือนการจับกุมของนายชิน จำเลยทั้งสองจึงโกรธและติดตาม ฆ่านายสมนึก และวินิจฉัยข้อกฎหมายว่าลักษณะการกระทำของจำเลยตั้งแต่เตรียม อาวุธปืนไปที่บ้านนายสมนึกเมื่อพบแต่นางเลียงภริยากียิงนางเลียงภริยานายสมนึก ตาม แล้วยังตามนายสมนึกไปจนพบกำลังรื้อนกงอยู่ในทะเล มิได้พูดจาไต่ถามอะไรก็ ใช้อาวุธปืนยิงทันทีจนนายสมนึกถึงแก่ความตายและยังจุดไฟเผาเรือเสียด้วย เห็นได้ ว่าจำเลยทั้งสี่กับพวกได้เตรียมการที่จะไปฆ่านายสมนึกมาก่อนแล้ว การฆ่านายสม นึก ถือได้ว่าเป็นการฆ่าโดยไตร่ตรองไว้ก่อน แต่ที่จำเลยทั้งสี่กับพวกฆ่านางเลียง ด้วยก็อาจเป็นเพราะไม่พบนายสมนึกจึงฆ่าเสียก่อนเป็นการฆ่าในทันทีทันใดไม่ถือว่าเป็น การฆ่าโดยไตร่ตรองไว้ก่อนแม้จำเลยที่ 1 ที่ 2 และที่ 3 มิได้ร่วมยิงผู้ตายด้วย แต่การเตรียมอาวุธปืนไปด้วยและร่วมปรึกษาหารือกันมาก่อน เมื่อจำเลยที่ 4 ยิงนาง เลียงแล้ว จำเลยที่ 2 ก็ยังขับเรือตามหานายสมนึกต่อไปอีก จำเลยที่ 1 และที่ 3 ก็ มิได้หักห้ามห้ามปรามจึงถือว่าจำเลยทั้งสามร่วมกับจำเลยที่ 4 ฆ่าผู้ตายด้วย ที่ศาล อุทธรณ์พิพากษาให้ยกฟ้องโจทก์ไม่ต้องด้วยความเห็นของศาลฎีกา ฎีกาของโจทก์ ฟังขึ้น

พิพากษากลับเป็นว่า จำเลยทั้งสี่มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 288, 83 กระทบทหนึ่ง ให้จำคุกคนละ 20 ปี มาตรา 289(4), 83 กระทบทหนึ่งให้ ประหารชีวิตและมาตรา 217, 83 อีกกระทบทหนึ่ง ให้จำคุกคนละ 4 ปี เมื่อลงโทษ ประหารชีวิตจำเลยทั้งสี่แล้ว จึงไม่นำโทษจำคุกมารวม คงให้ประหารชีวิตจำเลยทั้งสี่ สถานเดียว ของกลางให้รับ

(สุนทร จันทรศักดิ์-สมศักดิ์ เกิดลาภผล-ปิ่นทิพย์ สุจริตกุล)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ